

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN

นาย จร รยงค์ อรุณโชติ

ผู้ถูกลงอา

2616/2531

หา

ป.วิ.พ. มาตรา 249

คดีละเมิดอำนาจศาล ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนโดยไม่ชอบ เนื่องจากไม่อนุญาตให้ผู้ถูกลงอาหาถามค้านพยานที่ศาลหมายเรียกมาไต่สวน และไม่อนุญาตให้ผู้ถูกลงอาหานำพยานของตนเข้าสืบ การที่ผู้ถูกลงอาฎีกาว่า การกระทำของผู้ถูกลงอาไม่เป็นการละเมิดอำนาจศาลดังนี้ มิใช่เป็นฎีกาที่คัดค้านข้อชี้ขาดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย.(ที่มา-สงเสริมฯ)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2528 เวลา 13นาฬิกาเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นได้ตรวจพบเงินสดจำนวน50,000 บาท จากตัวผู้ถูกลงอาหาซึ่งเป็นข้าราชการของศาลชั้นต้น จึงได้สอบถามผู้ถูกลงอาหาและพยานได้ความว่าผู้ถูกลงอาหาได้นำเงินจำนวน 50,000 บาท มาให้ผู้ถูกลงอาหาในห้องน้ำของศาลชั้นต้น เนื่องจากผู้ถูกลงอาหาเรียกร้องเอาเงินจำนวนดังกล่าว โดยอ้างว่าจะนำไปให้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นเพื่อช่วยเหลืล้มคดีที่สามิถูกลงอาหาถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้น ในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ศาลชั้นต้นเห็นว่าผู้ถูกลงอาหาประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล

ถือว่ากระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาล มีคำสั่งจำคุกผู้ถูกกล่าวหา 4 เดือน คืบเงิน 50,000 บาท แก่ผู้ถูกกล่าวหา

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นเพียงแต่สอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานโดยไม่ปรากฏว่าพยานเหล่านั้นได้สาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณว่าจะให้การตามความสัตย์จริง จึงรับฟังเป็นความจริงยังไม่ได้ พิพากายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนโดยไม่อนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาถามค้านพยานและนำพยานเข้าสืบ แล้วมีคำสั่งว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (1) จำคุก 4 เดือน คืบเงิน 50,000 บาท แก่ผู้ถูกกล่าวหา

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนโดยไม่ชอบ เนื่องจากไม่อนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาถามค้านพยานที่ศาลหมายเรียกมาไต่สวน และไม่อนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหานำพยานของตนเข้าสืบ การที่ผู้ถูกกล่าวหาฎีกาว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นการละเมิดอำนาจศาล เพราะเงินที่ผู้ถูกกล่าวหารับจากผู้กล่าวหา เป็นค่าจ้างว่าความที่ผู้กล่าวหาฝากผู้ถูกกล่าวหาไปให้นายสนิท คงชู ทนายความของสามีผู้กล่าวหา ทั้งผู้เสียหายในคดีนี้คือผู้กล่าวหา ไม่ใช่

ศาลชั้นต้น จึงไม่ใช่เป็นฎีกาที่คัดค้านข้อชี้ขาดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่ประการใด
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้'

พิพากษายกฎีกาผู้ถูกกล่าวหา.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>